DENIS CARVALHO
ADVOCACIA

GUIA GRATUITO



ADVOCACIA EM DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE

Segurança jurídica para quem cuida da saúde

O guia completo de proteção jurídica para médicos, dentistas, clínicas e hospitais — seus direitos, seus deveres e como se defender com segurança.

Dr. Denis Carvalho
Advogado · OAB/GO 53.904 · Pós-graduado em Direito Médico

APRESENTAÇÃO

Uma carta para quem dedica a vida a cuidar

Trabalhar na saúde é conviver com decisões de grande responsabilidade — e, muitas vezes, com inseguranças jurídicas que ninguém ensinou a enfrentar: uma negativa de plano, uma notificação do Conselho, uma dúvida sobre o prontuário ou sobre a LGPD.

Reúno **mais de 20 anos de vivência na área hospitalar** e **mais de 15 anos de atuação jurídica**. Essa combinação me permite enxergar o seu caso pela ótica de quem está dentro da saúde e, ao mesmo tempo, do Direito.

Este guia foi escrito para **descomplicar**. Nele você encontra, em linguagem clara, os principais temas que afetam profissionais e instituições da saúde, o que a lei diz sobre cada um e orientações práticas — além de uma visão de como a assessoria jurídica pode proteger a sua carreira e a sua instituição.

Não substitui a análise de um caso concreto, mas é um ponto de partida seguro. Boa leitura.

Dr. Denis Carvalho
OAB/GO 53.904 · Direito Médico e da Saúde

NESTE GUIA

Sumário

PARTE 1 — DIREITOS E DEFESA NA SAÚDE

01 A negativa de cobertura nem sempre é a palavra final — Plano de Saúde

02 Erro médico e responsabilidade civil: a diferença que decide o caso — Responsabilidade

03 Notificação do CRM ou CRO: a defesa começa no primeiro dia — Defesa Profissional

04 O prontuário é a sua principal prova — e um dever legal — Prontuário

05 Dados de saúde são sensíveis e exigem proteção máxima — LGPD na Saúde

06 Publicidade na saúde: divulgar sem infringir a ética — Publicidade

07 Contratos e gestão de riscos: resolver antes do problema — Prevenção

PARTE 2 — COMO A ASSESSORIA JURÍDICA ATUA

- Atuação preventiva e atuação contenciosa
- Checklist de autodiagnóstico
- Perguntas frequentes · Sobre o Dr. Denis · Contato



PARTE 1

Seus direitos e a defesa dos profissionais da saúde

Os sete temas que mais geram conflitos — e o que você precisa saber sobre cada um.

01 A negativa de cobertura nem sempre é a palavra final



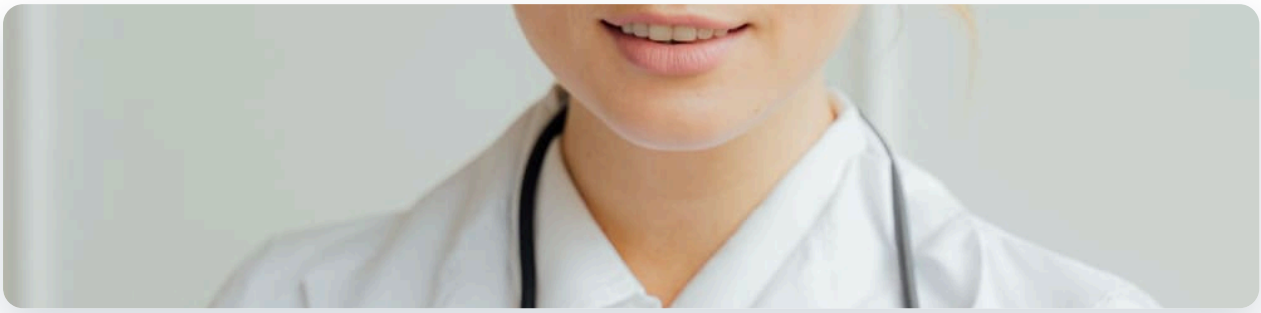
O problema. Exames, cirurgias, medicamentos e terapias negados pela operadora estão entre as queixas mais frequentes de pacientes — e muitas vezes a recusa contraria a indicação do médico assistente.

O que diz a lei. A relação com o plano é regida pela **Lei nº 9.656/1998** e pelo **Código de Defesa do Consumidor** (a Súmula 608 do STJ reconhece a aplicação do CDC aos planos, salvo os de autogestão). A **Lei nº 14.454/2022** trouxe critérios para a cobertura de tratamentos fora do Rol da ANS, quando há comprovação de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos de referência.

✓ **NA PRÁTICA**

Exija a negativa **por escrito**, com protocolo. Reúna relatório e prescrição do médico assistente, laudos e comprovantes. Havendo urgência e risco, pode caber um pedido de tutela de urgência (liminar).

02 Erro médico e responsabilidade civil: a diferença que decide o caso



O problema. Nem todo resultado adverso é erro. A medicina é, em regra, uma *obrigação de meio*: o profissional se compromete a empregar técnica e diligência, não a garantir a cura.

O que diz a lei. A responsabilidade civil está no **Código Civil** (arts. 186 e 927). Para o profissional liberal, o **CDC (art. 14, §4º)** determina que a responsabilidade é apurada **mediante verificação de culpa** — é preciso demonstrar imprudência, negligência ou imperícia e o nexo com o dano.

✓ **NA PRÁTICA**

A prova técnica é tudo: prontuário completo, termo de consentimento, laudos e a conduta documentada protegem tanto o paciente que sofreu dano real quanto o bom profissional diante de uma acusação injusta.

03 Notificação do CRM ou CRO: a defesa começa no primeiro dia



O problema. Uma representação ou sindicância no Conselho assusta e, no impulso, muitos profissionais respondem sozinhos — e cada manifestação entra nos autos.

O que diz a lei. O processo ético-disciplinar assegura **contraditório e ampla defesa** (CF, art. 5º, LV). A conduta médica é balizada pelo **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018)**; os cirurgiões-dentistas seguem o Código de Ética Odontológica, no âmbito do CRO/CFO.

✓ **NA PRÁTICA**

Não responda de imediato sem orientação. Reúna o prontuário e toda a documentação do atendimento e busque uma defesa técnica especializada antes do primeiro prazo — o começo define o rumo do processo.

04 O prontuário é a sua principal prova — e um dever legal



O problema. Prontuário incompleto, ilegível ou extraviado é um dos maiores riscos do profissional e da instituição; para o paciente, é um direito de acesso.

O que diz a lei. As **normas do Conselho Federal de Medicina** definem o prontuário e impõem sua guarda por prazo mínimo (em regra, 20 anos a partir do último registro). O sigilo das informações é dever ético e também proteção da **LGPD**.

✓ **NA PRÁTICA**

Registre tudo no momento do atendimento, em linguagem clara. Trate o prontuário como documento sigiloso e permanente, com controle de acesso — ele é a memória técnica que vai defender a sua conduta.

05 Dados de saúde são sensíveis e exigem proteção máxima



O problema. Prontuários, exames e imagens são dados pessoais sensíveis — dos mais protegidos pela lei. Clínicas e hospitais que não se adequam ficam expostos a sanções, ações e danos à reputação.

O que diz a lei. A **LGPD (Lei nº 13.709/2018)** trata dados de saúde como **sensíveis** (art. 5º, II) e exige base legal específica para tratá-los (art. 11). A fiscalização cabe à **ANPD**, e a instituição deve indicar um **encarregado (DPO)**.

✓ **NA PRÁTICA**

Mapeie os fluxos de dados, tenha política de privacidade, controle de acesso e plano de resposta a incidentes. Contratos com laboratórios, nuvem e sistemas precisam de cláusulas de proteção de dados.

06 Publicidade na saúde: divulgar sem infringir a ética



O problema. As redes sociais tornaram a divulgação parte da rotina — mas "antes e depois", promessas de resultado e sensacionalismo podem configurar infração ética e violar a privacidade do paciente.

O que diz a lei. As **resoluções do Conselho Federal de Medicina sobre publicidade médica** (e as normas equivalentes do CFO, para a odontologia) vedam o sensacionalismo, a autopromoção, a mercantilização e a divulgação de imagens de pacientes sem consentimento e finalidade educativa.

✓ **NA PRÁTICA**

Antes de postar: evite prometer resultados, não use imagens de pacientes sem consentimento específico, informe sua especialidade e registro, e priorize conteúdo informativo em vez de promocional.

07 Contratos e gestão de riscos: resolver antes do problema



O problema. Grande parte dos conflitos nasce de documentos frágeis: termos de consentimento genéricos, contratos mal redigidos e processos internos sem padronização.

O que diz a lei. Instrumentos como o **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)**, contratos de prestação de serviços e políticas internas bem elaboradas traduzem, na prática, os deveres de informação e cuidado previstos no Código Civil, no CDC e nos códigos de ética.

✓ **NA PRÁTICA**

Revise periodicamente seus modelos de TCLE e contratos, padronize condutas e treine a equipe. Prevenção custa menos — e preserva mais — do que um processo.



PARTE 2

Como a assessoria jurídica atua

Da prevenção que evita o problema à defesa técnica quando ele já existe.

COMO A ASSESSORIA ATUA · 1

Prevenir: resolver antes do problema aparecer

A atuação preventiva é a mais econômica e a mais segura. Ela organiza a rotina jurídica da clínica, do consultório ou do hospital para que o conflito simplesmente não aconteça.

Compliance e LGPD

Diagnóstico, políticas de privacidade, segurança da informação e o papel do encarregado (DPO) para clínicas e hospitais.

Contratos e TCLE

Elaboração e revisão de contratos, termos de consentimento específicos e documentos que previnem litígios.

Governança e processos

Padronização de condutas, gestão documental do prontuário e políticas internas de atendimento.

Treinamento da equipe

Capacitação sobre sigilo, publicidade, atendimento e tratamento correto dos dados do paciente.

COMO A ASSESSORIA ATUA · 2

Defender: estratégia quando o conflito existe

Quando o problema já chegou, cada passo conta. A atuação contenciosa é técnica, estratégica e transparente — do primeiro prazo ao acompanhamento em todas as instâncias.

Defesa no CRM / CRO

Atuação em sindicâncias e processos ético-disciplinares, com estratégia desde a primeira notificação.

Ações contra operadoras

Negativas de cobertura, reembolsos e tutelas de urgência quando há risco à saúde.

Responsabilidade civil

Defesa de profissionais e instituições em ações por suposto erro ou dano.

Recursos e acompanhamento

Condução do caso em todas as instâncias, com transparência sobre cada etapa.

1

Contato

Você relata o caso com sigilo total.

2

Análise

Avaliamos documentos e viabilidade.

3

Estratégia

Definimos o melhor caminho.

4

Acompanhamento

Você é atualizado em cada etapa.

AUTODIAGNÓSTICO

Sua clínica está juridicamente protegida?

Marque os itens que você já cumpre. Cada "não" é um ponto de atenção — e uma oportunidade de prevenção.

- [ ] Seu prontuário é completo, legível e guardado com segurança e controle de acesso?
- [ ] Você utiliza Termo de Consentimento (TCLE) específico para cada procedimento?
- [ ] Sua clínica tem política de privacidade e um encarregado (DPO) pela LGPD?
- [ ] Os contratos com fornecedores, laboratórios e sistemas têm cláusulas de proteção de dados?
- [ ] Sua equipe foi treinada sobre sigilo e uso de mensagens com dados de pacientes?
- [ ] Você sabe exatamente como agir ao receber uma notificação do Conselho?
- [ ] Sua comunicação nas redes respeita as normas de publicidade do seu Conselho?

Ficou algum item em aberto? É exatamente aí que a assessoria preventiva age — antes que vire um problema.

PERGUNTAS FREQUENTES

Perguntas que recebo todos os dias

- **O que caracteriza um erro médico?**

  Não é todo resultado ruim. Em regra, exige-se a demonstração de culpa (imprudência, negligência ou imperícia) e do nexo entre a conduta e o dano. A medicina é obrigação de meio, não de resultado.

- **Recebi uma notificação do CRM. Como devo agir?**

  Com calma e estratégia. Reúna o prontuário e a documentação do atendimento e busque defesa técnica antes do primeiro prazo. Respostas no impulso podem prejudicar o processo.

- **Como o profissional pode se prevenir juridicamente?**

  Com prontuário completo, TCLE bem feito, contratos revisados, adequação à LGPD e condutas padronizadas. A assessoria preventiva reduz muito o risco de litígio.

- **Minha clínica precisa se adequar à LGPD?**

  Sim. Toda instituição que trata dados de pacientes está sujeita à LGPD, independentemente do porte. A adequação começa pelo mapeamento dos dados.

- **Você atende em todo o Brasil ou só em Goiás?**

  O atendimento é on-line e alcança todo o Brasil, com a mesma proximidade e o mesmo sigilo de um atendimento presencial.

PERGUNTAS FREQUENTES

Perguntas que recebo todos os dias

- **Como funciona a primeira conversa?**

  É uma análise inicial, sem compromisso, para entender o caso e indicar com clareza os caminhos possíveis.

- **Como funcionam os honorários?**

  São definidos de forma transparente, conforme a complexidade e o tipo de atuação, sempre com contrato e sem promessa de resultado.

- **Atuam de forma preventiva ou só em processos?**

  Nas duas frentes. A atuação preventiva evita problemas; a contenciosa defende o cliente quando o conflito já existe.

- **As informações que eu compartilhar são sigilosas?**

  Totalmente. O sigilo profissional é dever legal e ético, reforçado pelas boas práticas de proteção de dados.

- **Sou gestor de um hospital. Por onde começo a LGPD?**

  Pelo diagnóstico (mapeamento de dados e riscos). A partir dele se constroem as políticas, os contratos, a segurança e o papel do encarregado (DPO).



SOBRE O AUTOR

Dr. Denis Carvalho

Advogado inscrito na **OAB/GO sob o nº 53.904** e **pós-graduado em Direito Médico**, Denis Carvalho atua de forma dedicada ao universo da saúde — defendendo médicos, dentistas, clínicas, hospitais e também pacientes.

Sua trajetória une a vivência de quem conhece a rotina hospitalar por dentro ao rigor técnico do Direito, com um atendimento **humanizado, sigiloso e on-line para todo o Brasil**.

+20
anos na área hospitalar

+15
anos de atuação jurídica

BR
atendimento em todo o país

Vamos conversar sobre o seu caso

Uma orientação inicial, sem compromisso, pode evitar um grande problema — ou mostrar o melhor caminho quando ele já existe. Fale com o escritório.

WhatsApp: (62) 99256-5904

ESCRITÓRIO
(64) 99945-2151

E-MAIL
contato@deniscarvalhoadvocacia.com.br

SITE
deniscarvalhoadvocacia.com.br

INSTAGRAM
@deniscarvalho.advogado

ATUAÇÃO
On-line, em todo o Brasil

OAB
GO 53.904 · Direito Médico

Material de caráter meramente informativo, em conformidade com o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Provimento nº 205/2021. Não constitui consulta jurídica, oferta de serviços, captação de clientela ou promessa de resultados. As referências legais têm finalidade educativa; cada caso é único e deve ser analisado individualmente.
© 2026 Denis Carvalho Advocacia.

DENIS CARVALHO
ADVOCACIA

"Segurança jurídica para quem **cuida da saúde**."

deniscarvalhoadvocacia.com.br

OAB/GO 53.904 · Direito Médico e da Saúde · Atuação on-line em todo o Brasil